رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٠٧٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٨/٢٨هـ

الموضوعات

قرار إداري - عقار - التحفظ على صكوك عقار - تملك مرافق عامة - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن التحفظ على صكوك عقاراتها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى تراخي المدعى عليها باتخاذ الإجراء الذي صدر بشأنه القرار، وهو طلب إلغاء الصكوك، وأنه لا يصح منع مالكة العقارات من التصرف في عقارتها إلا بمبرر شرعي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن سبب إيقاف الصكوك هو إفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتملك أشخاص لقطع أراضٍ مخصصة لمسجد؛ مما يعني وجود إشكالية قائمة، وإلغاء القرار من شأنه زيادة الإشكالية - ثبوت توصية أمانة المنطقة بإحالة الصكوك إلى المدعى عليها لإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتقرر ما تراه بشأنها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ، وجاء فيها: أن قرار وزارة

العدل رقم (٣٦/١١٣٤٨٤٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢١هـ الموجه إلى رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض تضمن: التحفظ على صكوك الأراضي ذوات الأرقام (...) الواقعة بحي القيروان بمدينة الرياض المملوكة لموكلته بالصكوك الآتية: صك رقم (...) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ، صك رقم (...) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ، صك رقم (...) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ، صك رقم (...) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ، وقد ألحق هذا القرار ضرراً بالمدعية مما منعها من التصرف في عقاراتها والاستفادة منها، رغم سلامة الصكوك الصادرة من الجهات الرسمية وصحة الملكية لما تضمنته، وعدم الطعن فيها، وبما أن ملحوظات محضر اللجنة رقم (٧١٨) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ حيال إصدار الصكوك لا ترتقي للقدر الكافي للنيل من صحتها وسلامتها ولو كان لها اعتباراً لما آلت ملكيتها إلى موكلته بعد ما تناقلتها الأيدي، خصوصاً أن تلك الأراضي آلت إليها بطريق الشراء بما بذلت من مالها، وأن الادعاء بأن أراضي موكلته والأراضي القريبة منها على أنها مرفق حكومي عبارة عن: مسجد وسكن للإمام وسكن للمؤذن وحديقة، على الرغم من أن الأمانة استحدثت مخططاً جديداً للحي وأن قطع الأراضي المشار إليها تعد سكنية، كما أن الأراضي المحيطة بها قد تم بناؤها وعمارتها، ولم يتبقَ سوى أراضي موكلته التي لا تنطبق عليها مواصفات بناء المسجد ولا الحديقة من حيث المساحة والشوارع المحيطة، وختم وكيل المدعية صحيفة الدعوى بطلب رفع الإيقاف عن صكوك أراضي موكلته، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسب المدون بمحاضر ضبطها، وأجابت المدعى عليها على الدعوى بمذكرة جاء

فيها: أن الأراضي محل الدعوى قد ورد فيها بلاغ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مفاده تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين تضمن وجود مجموعة من الأراضي مخصصة لإنشاء مسجد وسكن للإمام والمؤذن بحي الملقا بمدينة الرياض، وأنه تبين أن الأراضي مملوكة لأشخاص بصكوك رسمية، وتطلب الهيئة الإفادة حول الموضوع، حيث إن الأراضي لم يتم الإشارة في وثائق المنح أن القطع كانت مخصصة لمسجد وسكن إمام ومؤذن وحديقة وأشير إلى أرقام القطع فقط، ولوحظ الاختلاف في المخططات القديمة والجديدة، حيث تم تعديل وصف المسجد وسكن الإمام والمؤذن والحديقة والشارع وترقيمها ومنحها، وصدر توجيه وزير العدل ببعث المعاملة للأمانة بالإفادة بما توصل إليه حول الصكوك المخرجة وإشعار الأمانة بأنه تم التحفظ على الصكوك وما تفرع منه، لحين إفادة الأمانة عما ينتهي إليه الموضوع مع تزويد الهيئة بصورة مما يصدر من كتابة العدل، وتمت الكتابة للأمانة بالكتاب رقم (٣٦١١٣٤٨٤٩) في ١٤٣٦/٣/٢٨هـ عما انتهى إليه الموضوع ولم يتم الرد حتى تاريخه، وجرى إرسال خطاب إلحاقي برقم (٤٣٩٥٦٠٣٨٥) في ١٤٤٣/٣/٢٧هـ عما انتهى إليه الموضوع، وعليه تطلب المدعى عليها إدخال الأمانة في الدعوى للإفادة عما انتهى إليه الموضوع، فيما أجاب وكيل المدعية بأن الصكوك محل الدعوى قد صدرت بناءً على مخطط صادر ومعتمد من الأمانة، فلا يمكن لها التنصل من صفتها في الدعوى حين ذكرت أن إيقاف الصكوك كان بناءً على طلب وزارة العدل من أجل إحالة الموضوع إلى المحكمة للنظر في شرعية الصكوك، وطلب من الأمانة الإجابة على الدعوى، فيما

أجاب وكيل المدعى عليها -وزارة العدل- بأن ما ذكره وكيل المدعية من أن سبب إيقاف الصكوك هو رغبة الوزارة في عرضها على محكمة الاستئناف غير صحيح، والصحيح أن سبب إيقاف الصكوك جاء بناءً على ما ورد للوزارة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بوجود مجموعة قطع من الأراضي مخصصة لإنشاء مسجد وسكن للإمام والمؤذن بحي الملقا بمدينة الرياض، وأنه تبين أن الأراضي مملوكة لأشخاص بصكوك رسمية، وتطلب الهيئة الإفادة حول الموضوع، وبناءً على ذلك صدر توجيه وزير العدل ببعث المعاملة إلى أمانة منطقة الرياض للإفادة عن ذلك، مع إشعارها بأنه تم التحفظ على الصكوك وما تفرع منها، لحين ورود الإفادة منها عما ينتهي إليه الموضوع، مع تزويد الهيئة بصورة مما يصدر من كتابة العدل، وقد تمت الكتابة للأمانة بالكتاب رقم (٣٦١١٣٤٨٤٩) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ، والإلحاقي رقم (٤٣٩٥٦٠٣٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ للإفادة عما انتهى إليه الموضوع، ولم ترد الإفادة حتى تاريخه، ومما يؤكد على أن قطع الأراضي -محل الدعوى- هي عبارة عن مرافق حكومية، واستخراج صكوك عليها لا يسوغ الاستناد عليها؛ لمخالفتها للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، هو ما جاء في مذكرة ممثل الأمانة المودعة في منصة معين الإلكترونية رقم (١١٦٣٦٢١) في تاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ المرفق بها كتاب أمين منطقة الرياض رقم (٣٥٠٠٢٥١٤٧٨) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٨هـ الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية، والذي انتهى إلى أهمية إحالة الصكوك -محل الدعوى- لوزير العدل لإحالتها لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه بشأنها، وبناءً على ما سبق تطلب الوزارة

رفض الدعوى لكون الصكوك -محل الدعوى- قد صدرت بطريق مخالف للشرع والنظام، وتم بها الاستيلاء على المرافق العامة ودور العبادة، وأجاب وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن سبب إيقاف العقارات منعدم وحري بالإلغاء وجواباً على ما يذكر من أن القضية قضية فساد، فإن منح جميع هذه الأراضي كان بموجب أوامر سامية صادرة من المقام الكريم، ثم صدر بشأنها قرارات تخصيص، وصدرت صكوك ملكيتها منذ عام: ١٤٢١هـ ثم تناقلتها الأيدي على النحو الموضح في خطابات الوزارة حتى استقرت في ملك موكلته في عام ١٤٣٢هـ، وعلى الرغم من ذلك أعرض ممثل الوزارة عن جميع هذه الوقائع ووجه التهمة لموكلته، فيما أجاب ممثل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن سبب الحجز التحفظي على الصكوك هو لطلب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الإفادة عنها كونها كانت مخصصة لإنشاء مسجد وسكن للإمام والمؤذن بحي الملقا بمدينة الرياض، وأنه تبين أن الأراضي مملوكة لأشخاص بصكوك رسمية، وعليه صدر القرار محل الدعوى، هذا وقد جرت الكتابة للأمانة للإفادة حول الصكوك ثلاث مرات ولم ترد إفادتها حتى تاريخه، وقد أشار ممثل الأمانة في جوابه بهذه الدعوى إلى أهمية إحالة الصكوك -محل الدعوى- لوزير العدل لإحالتها لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه بشأنها، وعليه تطلب المدعى عليها إلزام أمانة منطقة الرياض بالإفادة عن الصكوك محل هذه الدعوى ليتم اتخاذ اللازم نظاماً حيال ذلك، وأجاب وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها: بأن المدعى عليها متناقضة في ردودها فهي تذكر أن الصكوك صدرت بطريق مخالف

يتمثل في الاستيلاء على دور العبادة وأنها قضية فساد، في حين تذكر بأن استكمال الإجراءات النظامية متوقف على إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية، فالمدعى عليها تتنصل في جميع دفوعها من مسؤوليتها عن الضرر الذي لحق بموكلته جراء قرارها بإيقاف صكوك أراضيها منذ أكثر من سبع سنوات بحجة أنها ستحيل المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما تراه بشأنها، وهو مالم تفعله حتى الآن حسبما ما ورد في مذكرات المدعى عليها، وعليه تطلب المدعية الحكم بإلغاء الإيقاف عن صكوك الأراضي محل الدعوى، وبجلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى مع حضور ممثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على الآتي.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار التحفظ بالمعاملة رقم (٣٦/١١٣٤٨٤٩) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ على صكوك عقاراتها المذكورة بوقائع الدعوى ذوات الأرقام (...) و(...) و(...) و(...) وكلها بالمخطط رقم (٢٤٦٠) بحي القيروان بمدينة الرياض؛ ومن ثم فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفق الفقرة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى

كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفق المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وبما أن قرار التحفظ على الصكوك الصادر من وزارة العدل قد تم اتخاذه من مصدره بصفته الإدارية بما يدخله في عداد القرارات الإدارية القابلة للإلغاء أمام المحاكم الإدارية، ولما كان القرار محل الطعن من القرارات مستمرة الأثر باعتباره يتجدد ولا يتحصن بمضي المدة. ولما كانت غاية القرار إيقاف التصرف في الأراضي بأي شكل كان، وذلك حتى تتمكن الجهة المعنية وهي أمانة منطقة الرياض بالتحرك لإلغاء تلك الصكوك حسب الطريقة التي رسمها النظام على اعتبارها صاحبة الصفة في هذا الشأن، وحيث تراخت الأمانة عن اتخاذ الإجراء الذي صدر القرار بشأنه، حيث إن صدوره كان

بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢١هـ إلا أنه وحتى إعداد هذا الحكم لم تحرك ساكناً بما يعني عدم جديتها في اتخاذ اللازم حيال طلب إلغاء تلك الصكوك، وحيث إنه من غير المعقول والمقبول منع ملاك العقارات من التصرف في عقارتهم إلا بمبرر شرعي، وإذ لم يتم ذلك فإن المنع المتمثل في قرار التحفظ الطعين يكون على غير مقتضى شرعي، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه. وغني عن البيان أن الدعوى الماثلة سبق وأن تم رفعها ضد الأمانة باعتبارها هي التي تنازع أصحاب الصكوك في عقاراتهم، وقد أثارت دفعها بعدم توفر الصفة في مواجهتها كمدعى عليها بما يؤكد عزمها على عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الصكوك المتحفظ عليها، ولم يتبين أنها اتخذت أي إجراء في هذا الشأن، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار التحفظ الصادر من وزارة العدل برقم (٣٦/١١٣٤٨٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ على الصكوك محل الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن الحكم جانب الصواب لكون وزارة العدل قد أعملت اللازم بتحفظها على الصكوك بعد ورود خطاب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ذلك.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل نظر؛ ذلك أن الثابت من أوراق القضية أن سبب إيقاف الصكوك جاء بناءً على ما ورد للمستأنفة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بوجود مجموعة قطع من الأراضي مخصصة لإنشاء مسجد وسكن للإمام والمؤذن بحي الملقا بمدينة الرياض، وأنه تبين أن الأراضي مملوكة لأشخاص بصكوك رسمية؛ مما يعني وجود إشكالية قائمة، والقول بإلغاء التحفظ يزيد من هذه الإشكالية. كما أنه جاء في مذكرة ممثل الأمانة المودعة في منصة معين الإلكترونية برقم (١١٦٣٦٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ المرفق بها كتاب أمين منطقة الرياض رقم (٣٥٠٠٢٥١٤٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٨هـ الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية والذي انتهى إلى أهمية إحالة الصكوك محل الدعوى لوزير العدل لإحالتها لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه بشأنها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.